北京紫蜂智联智能科技有限公司

增资协议

本协议于 2021 年____月____日由以下各方在北京签署：

被投资公司（以下简称“公司”或“目标公司”）：北京紫蜂智联智能科技有限公司，住所地：北京市怀柔区渤海镇怀沙路 536 号；法定代表人：薛芳，职务：总经理。

现有股东一：姓名：薛芳，女，身份证号：_____。

现有股东二：湖南掌心智能家居有限公司

现有股东三：紫联(北京)物联网技术有限公司

现有股东四：蒋华香，男/女，身份证号：_____。

现有股东五：向宥治，男/女，身份证号：_____。

投资人一（以下简称“安信天元公司”）：北京安信天元科技发展有限公司，住所地：北京市石景山区苹果园路 2 号院 1 号楼 14 层 1402。

投资人二：李文章，男，身份证号：_____，为公司的创始人。

鉴于：

1、现有股东 蒋华香、向宥治 决定将其持有的公司全部 20% 股权转让给投资人李文章；

2、现有股东 湖南掌心智能家居有限公司 决定将其持有的公司 11.02% 股权转让给投资人李文章；

3、上述股权转让完成后，公司股权结构如下表：

股东名称	注册资本出资额（万元）	已实缴出资（万元）	股权比例
薛芳	50.1	30	50%
李文章	31.08	0	30%
湖南掌心智能家居有限公司	10	10	10%

紫联(北京)物联网技术有限公司	10.02	10.02	10%
总计	100.2	50.02	100%

4、在投资人北京安信天元科技发展有限公司（以下简称安信天元公司）与公司于 2020 年签订的《合伙经营协议书》及《补充协议》基础上，各方一致看好 低代码开发平台 市场当前及未来的发展潜力，拟共同注资公司打造 低代码开发 业务平台，充分发挥各自优势，实现和谐、互利、共赢。现经双方一致协商，目标公司董事会批准，同意安信天元公司作为普通合伙人加入目标公司。安信天元公司前期项目投资款转换为公司注册资本。合伙协议中安信天元公司所拥有的权益一并归属目标公司。

以上各方经充分协商，就投资人向公司增资及相关事宜达成以下协议。

第一条 增资与认购

1.1 增资方式：公司现有股东同意，将公司注册资本由人民币 100.2 万元增加至人民币 300 万元，具体投资安排如下：投资人北京安信天元科技发展有限公司以增资的方式向公司投资人民币 153 万元记入公司注册资本，取得增资完成后公司 51%的股权；投资人李文章通过股权转让与增资的方式共向公司投资人民币 36 万元记入公司注册资本，取得增资完成后公司 12%的股权；现有股东紫联(北京)物联网技术有限公司在原有出资的基础上通过增资的方式共向公司投资人民币 50 万元记入公司注册资本，取得增资完成后公司 16.7 %的股权；现有股东薛芳在原有出资的基础上通过增资的方式共向公司投资人民币 50.1 万元记入公司注册资本，取得增资完成后公司 16.7%的股权；现有股东湖南掌心智能家居有限公司在将其持有的公司 10 %股权转让给投资人李文章后，不参与本次增资，其持有增资完成后公司 3.3 %的股权。

本次增资后，公司股权结构如下表：

股东名称	注册资本出资额（万元）	已实缴出资（万元）	股权比例
北京安信天元科技发展有限公司	153	?	51%
紫联(北京)物联网技术有限公司	50	50	16.7%

薛芳			
李文章			
湖南掌心智能家居有限公司			
总计	300	?	100%

1.2 投资款用途：投资款只能用于公司主营业务的经营。

1.3 现有股东放弃优先认购权：公司全部现有股东特此放弃其对本次增资所享有的优先认购权。

第二条 各方的义务

在本协议签署后，各方应履行以下业务：

2.1 公司应首先做出股东会决议，批准现有股东蒋华香、向宥治将其持有的公司全部 20% 股权转让给投资人李文章，现有股东湖南掌心智能家居有限公司将其持有的公司 10% 股权转让给投资人李文章。公司与现有股东应在本协议签订后【30】日内办理完毕上述股权转让相关的工商变更登记。

2.2 公司在办理完毕本协议第 2.1 条约定的股权转让手续后，应立即做出股东会决议，批准：

（1）本协议第一条约定的增资；

（2）通过公司的新章程（新章程内容见附件 2）；

（3）选举黄学杰担任公司的执行董事与法定代表人。

公司还应向投资人签发出资证明书并将投资人记载于公司股东名册。

2.3 交割：公司和现有股东应在本协议签订后【30】日内向安信天元公司提交本协议要求提交的所有交割文件。

2.4 公司工商变更登记：在本协议生效后【30】日内，公司应向工商行政机关办理完毕本次增资相关的工商变更登记，并向投资人交付相关变更文件。

2.5 投资款：本协议生效后，公司应将账户信息通知全体新股东，全体新股东应在完成第2.4条和2.5条约定的交割和工商变更登记后按照下列付款时间，将投资款汇入公司指定账户。

股东名称	认缴出资额（万元）	已实缴出资（万元）	剩余认缴的出资期限	出资方式
北京安信天元科技发展有限公司	153	?		货币
紫联(北京)物联网技术有限公司	50	50		货币
薛芳				货币
李文章				货币
湖南掌心智能家居有限公司			无	货币
合计	300			

第三条 公司和现有股东的声明和保证

为促使投资人签订本协议，公司和现有股东在此单独及连带地向投资人北京安信天元科技发展有限公司做出附件1所列的各项声明和保证。如果安信天元公司发现公司和现有股东有违反附件1的任何声明或保证的情形的，安信天元公司有权立即解除本合同，并要求公司和现有股东连带赔偿其因此遭受的一切经济损失。

第四条 公司的低代码开发平台及其知识产权

4.1 对于投资人安信天元公司与目标公司此前签订的《合伙经营协议书》及《补充协议》项下的低代码开发平台的源代码及其知识产权，各方确认：

（1）对于安信天元公司提供给目标公司的低代码开发平台的源代码及其知识产权，归安信天元公司单独所有；

（2）对于目标公司在签订《合伙经营协议书》及《补充协议》后产生的低代码开发平台的源代码及其知识产权，经目标公司同意，将项目投资金转为公司注册资本，合伙协议中安信公司所拥有权益也一并归入目标公司，但安信公司仍享有源代码的独立使用权。

（3）在本协议生效后，安信天元公司有权与目标公司另行签订低代码开发平台应用项目的服务合同。对于本协议生效后，目标公司向安信天元公司提供的低代码开发平台，如果目标公司未来停止为安信天元公司提供后期维护与升级服务的，安信天元公司有权在原有代码基础上自行进行软件维护和扩展等任何形式的代码修改而无需向目标公司支付任何费用。

（4）安信天元公司有权按双方协定的方式保留目标公司开发的全部源代码的副本一套，目标公司应予以配合。

第五条 投资人的权利与义务

5.1 知情权：公司应定期提供财务报表及投资者可能合理要求的其他信息，并及时通知投资人公司发生的任何重大变化。

5.2 增资权：如公司未来进行增资（向员工发行的期权和股份除外），投资人有权以同等条件和价格购买该等股份以维持在公司的持股比例。

5.3 投资人权力变更：投资人应享有不劣于公司现有股东及未来股东/投资人的股东权利，包括但不限于优先购买权、共售权、分红权等。

5.4 限制股权转让：在本协议生效后三（3）年内，各投资人与现有股东均不得对外向第三人转让公司股权。

第六条 李文章的全职工作与竞业限制

6.1 投资人与现有股东一致同意，聘任李文章担任公司的总经理。除了下列情形之外，公司不得无故解除李文章的总经理职务。

（1）严重违反公司的规章制度的；

（2）严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；

（3）同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；

（4）被依法追究刑事责任的。

6.2 李文章作为本次增资的投资人承诺，自本协议签署之日起将其全部精力投入公司经营、管理中，并且在担任公司的股东和/或总经理期间，以及转让其全部股权，辞去或解除总经理职务后（以时间后者为准）二（2）年内，不得从事低代码开发平台、政务系统应用领域的业务，但是李文章离职后继续为公司提供低代码开发平台的后期维护与升级服务的行为不受此竞业限制。如果李文章在 3 年内主动离职需要向公司支付违约金 100 万元，作为补偿 如公司违规单方面基础劳动关系，则需要向李文章支付违约金 100 万元作为离职补偿。服务满 3 年后，相关竞业规范按劳动法规定执行，不做另行约定。

第七条 违约责任

若本协议的任何一方违反或未能及时履行其本协议项下的任何陈述与保证，均构成违约，并应就其损失向守约方承担赔偿责任。

第八条 争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均提请北京仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第九条 其他

9.1 在各方在本协议上签字或盖章后，并且在现有股东蒋华香、向宥治将其持有的公司全部 20% 股权转让给投资人李文章，湖南掌心智能家居有限公司将其持有的公司 10% 股权转让给投资人李文章，并且公司办理完毕上述股权转让相关的工商变更登记后，本协议生效。

9.2 本协议的附件 1 与附件 2 是本协议的一部分，与本协议具有同等的法律效力。

9.3 本协议未尽事宜，各方可以协商一致达成书面补充协议。书面补充协议为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

9.4 本协议一式八（8）份，各方各执一份，具有同等法律效力。

【正文止】

本页为《北京紫蜂智联智能科技有限公司增资协议》的签字页

签署时间：2021 年　　月　　日

公司（盖章）：北京紫蜂智联智能科技有限公司

法定代表人/授权代表签署：

现有股东（签字或盖章）：

投资人（签字或盖章）：

法定代表人/授权代表签署：

附件 1：

公司和现有股东的声明和保证

为促使投资人签订本协议，并且作为其签订本协议的前提条件，公司和现有股东在此向投资人北京安信天元科技发展有限公司分别及连带地作出如下声明和保证。

第一条　公司组成

公司为根据中国法律正式注册成立、有效存续而且资信良好的有限责任公司。公司已取得合法有效的营业执照，且其章程已合法有效地获得登记（如要求），并且都是有效及具有可执行力的。营业执照及章程中所详述的公司的经营范围符合中国法律的要求。公司严格按照其营业执照及章程所规定的经营范围和中国法律的规定开展经营活动。

第二条　注册资本

（a）现有股东已经在投资人本次增资的同时足额缴纳其应认缴的公司注册资本。现有股东对于公司的全部股权拥有合法、有效、完全的且不存在任何负担的所有权。公司的注册资本均已按照适用法律法规及其章程的规定按时、足额缴纳。任何公司的注册资本或股权上不存任何性质的期权、认股权、可转换证券、第三方主张、争议或任何第三方协议或安排，不存在任何使其股东有义务出售，或使该公司有义务增发任何股权或任何其他权益的权利、安排或承诺。公司没有回购、回赎或以其他方式购买任何股权的义务。公司并无向任何其他主体提供融资、投资（无论是以贷款、出资或其他方式）的合同义务。现有股东未向任何第三方以口头或书面的方式作出出售、转让、赠与、质押或处置公司任何股权的承诺。

（b）在完成本协议所拟议的交易后，投资人将对其持有的股权拥有合法、有效、完全和排他的所有权且不存在任何负担，亦不负有对公司追加投资的任何法律或合同项下的义务。

第三条　公司架构

公司未在任何其他公司、企业、合伙企业、合资企业或其他组织、实体中拥有任何直接或间接股权或其他投资权益、或者购买任何股权或其他权益的任何权利，包括登记在册的股权或实益拥有的权益。公司不是任何合伙企业的成员（亦未通过任何合伙企业从事业务的任何部分），公司亦未参与任何合资企业或类似安排，或在任何对外投资中承担无限责任。公司未设立分公司。除本公司外，现有股东及其关联方不参与、拥有、经营或参股任何其他与集团公司业务相竞争或类似的业务。

就本协议而言，“关联方”是指任何与该方直接或间接存在股权、债权、控制、管理、合作、合资、许可或其他关联关系的个人或机构，包括但不限于任何直接或间接被该方控制、与该方受共同控制或者控制该方的个人或机构，该方或前述个人或机构的股东、董事、高级管理人员和/或亲属。

第四条　权限、授权和资格

（a）公司拥有完全的权利、能力和权力，并已为以下事项合法取得所有必要的执照、许可、授权、资质、批准、登记和备案（合称为“政府授权”）：（a） 拥有、使用、经营、出租、许可、处置其财产和资产（有形的或无形的），（b）依法经营正在进行的业务，（c）合法成立并依法有效存续，并且这些政府授权目前继续有效。公司没有违反其政府授权的行为。公司未向相关政府部门提出结束或者改变其正在经营的业务的申请。

（b）公司和每一现有股东均拥有完全的民事权利能力和民事行为能力，以签订和履行交易文件，并完成交易文件所拟议的交易。

（c）公司和每一现有股东均已经获得了正式授权并履行了所有必要程序，以签署、交付和履行交易文件及完成交易文件项下的交易。交易文件在经公司和每一现有股东签署后将构成公司和该现有股东合法、有效和具有约束力的义务，并可按照其条款对公司和现有股东强制执行。

第五条　无冲突

公司和现有股东签署、交付和履行交易文件不会：

（a）违反或抵触公司章程的规定；

（b）违反或抵触适用于公司或现有股东、或其任何资产、财产或业务的任何法律法规、政府授权或政府指令（或造成因任何法律法规、政府授权或政府指令而可能导致重大不利影响的事件）；或

（c）抵触或导致违反公司或现有股东为一方的或其任何业务、资产或财产受其约束或影响的任何协议、合同、执照、许可、批准或其他有约束力的文件或安排，或构成该等文件或安排项下的违约，或根据该等文件或安排需要任何同意或授权，或授予他人任何终止、修改、加速还款、中止、撤销或取消该等文件或安排的任何权利，或导致根据该等文件或安排在公司的股权或资产上设置任何负担。

第六条　守法

（a）公司自成立起始终并将继续在所有重大方面按照所有适用法律法规、政府指令和政府授权的规定在授权的范围内经营业务，合法运营和使用其资产，并且公司没有违反任何适用法律法规或政府指令或政府授权的行为。

（b）现有股东及公司已遵守了适用法律法规项下有关本次交易的所有法定要求。

（c）公司已获得了经营其目前所经营的业务所需的全部批准、许可、执照以及全部政府授权，而且相信其能获得经营当前计划经营的业务的任何政府授权，而且无需支付任何不合理的费用或开支。公司未在任何重大方面违反该等政府授权的规定。所有该等政府授权仍然有效、尚未期满，而且未被撤销或终止。该等政府授权均不会因交易文件所筹划的任何交易而撤销、终止或失效。

第七条　税金

（a）公司已经按照适用法律法规，按时并足额地申报和缴纳各项税金。所有依法应提交的税金的纳税证明和报告均已按时提交。公司在所有重大方面遵守所有有关税收的适用法律法规。

（b）所有要求在该等纳税证明和报告上显示的或以其他方式到期的税金均已按时支付。

（c）所有该等纳税证明和报告在所有重要方面均真实、正确和完整，该等纳税证明和报告上记载的应税额、适用税率及允许税前扣除项目均不存在虚假和错误。

（d）任何税务部门均未正式或非正式地提议就该等纳税证明作出调整，且尽公司和现有股东所知，不存在进行任何该等调整的依据。

（e）不存在任何未决的（且尽公司和现有股东所知，不存在潜在的）对公司做出的任何有关税收的处罚或调查，或提起的有关评定或收取税金的诉讼或法律程序。

（f）公司未进行任何目的在于非法避税的交易或为非法避税目的订立任何合同。

（g）公司已向投资人披露公司已享受的税收优惠待遇，且这些税收优惠待遇为真实、有效、合法、合规的。

第八条　公司记录

公司档案中所保存的所有股东会（股东）决议和董事会（执行董事）决议均是真实的，并准确地反映了公司股东会（股东）和董事会（执行董事）所作出的决议和审议的事项。

第九条　财务资料、账簿和记录

（a）公司已向投资人交付了（i）自公司成立日期起其聘用的会计师出具的公司的所有验资报告及其所有相关附注和附表，（ii）公司截止于_____年_____月_____日（“财务报表日”）的经审计的资产负债表、利润表及现金流量表，连同所有相关附注和附表（以下合称“财务报表”），（iii）公司截止于交割日前最后一个季度的最后一日的未经审计的公司资产负债表以及相关利润表及现金流量表，连同所有相关附注和附表（以下合称“管理报表”）。财务报表、管理报表和经审计的财务报告（i）是根据公司的账簿和其他财务记录编制的，（ii）公允地反映了截止报表日期或相应期间内公司的财务状况和经营成果，（iii）是根据会计准则按照与公司以前惯例相符的一贯性原则编制的，并且 （iv）纳入了公允反映截止报表日期或相应期间内公司的财务状况和经营成果所必需的全部调整（仅由经常发生的应收应付项目构成）。

（b）公司的账册和其他财务记录：（i）按照与公司过去惯例相符的基准适用的会计准则反映了要求在该等记录中反映的所有收入和支出项目以及所有资产和负债，（ii）在所有重要方面是完整和正确的，而且不包含或反映任何重大不准确或不一致之处，并且（iii）依照良好的业务和会计惯例编制。

（c）与公司业务运营相关的所有利润均已体现至财务报表，公司不存在账外现金销售收入、账外负债、股东占用资金、重大的内部控制漏洞等问题。

第十条　无变化

从财务报表日起，公司不存在下述情形：

（a）在公司正常经营范围外，售卖、抵押、质押、租赁、转移和以其他方式处置公司业务运营的核心资产或集团公司股权；

（b）分立、与第三方合并、收购第三方股权、资产或业务；

（c）免除对任何主体的债权、放弃任何求偿权或提前偿还债务；

（d）向其他主体提供保证担保、为其财产设定抵押、质押及其他担保权；

（e）修改或终止任何重大合同，或签订任何新的重大合同；

（f）对任何关键员工、董事或股东的赔偿安排或协议进行实质性变更；

（g）向任何管理人员、董事、雇员、销售代表、代理人或顾问发放奖金或者增加其他任何形式的收入；

（h）宣布、已经支付、准备宣布、准备支付任何股息、红利或其他形式的股东分红；

（i）对财务、资产、业务及运营状况产生重大不利影响，或者发生了公司常规业务以外的交易、行为并对公司产生重大不利影响；

（j）修改公司会计核算方法、政策或原则、财务会计规章制度；

（k）对公司经合法登记的经营范围进行变更，或公司所取得的任何批准、许可、执照以及政府授权发生变更；

（l）被税务机关调查或处罚，或发生对公司税务申报、税务处理和税务缴纳产生重大不利影响的事项；

（m）任何关键员工或其他员工从公司辞职或终止劳动关系的；

（n）发生任何关联交易；

（o）将任何公司中薪酬待遇最高的_____个人的薪酬水平提高 10% 以上、任免以上人员、或对其劳动合同作出修改；

（p）遭受任何损失，或发生任何与供应商、客户或雇员的关系变化，该损失或变化将导致对公司产生重大不利影响；

（q）除公司正常业务活动外，转让或许可他人使用公司的知识产权；

（r）任何销售惯例或核算方法的重大变化、雇佣人员政策、规章制度重大变化；

（s）产生任何有别于公司常规事宜的任何股东会决议或董事会决议，但是根据交易文件已取得投资方或其他相关方批准（如适用）的除外；

（t）以作为或不作为的方式违反本协议项下的陈述和保证条款；及

（u）任何可能导致上述情形发生的作为或不作为。

第十一条　诉求

就公司及现有股东所知：

（a）不存在任何由公司提起、或对公司提起的、或影响任何公司任何之资产或财产或业务、或者影响交易文件或其项下交易的合法性或可强制执行性的诉求、主张。公司或其任何业务、资产或财产均不受将会产生或已产生重大不利影响的任何政府指令的约束、也没有任何政府指令会影响任何交易文件的合法性、效力或可强制执行性或影响交易文件所筹划交易的合法完成。

（b）不存在任何正在进行的、未决的或有证据将要发生的，以公司为一方的，或者针对公司之资产或本协议下的交易的诉讼、仲裁、行政程序、质询、政府调查、解散或清算程序、或其他司法程序；也不存在针对公司的任何索赔或索偿。公司均没有尚未执行完毕的判决、裁决或政府命令。

（c）不存在公司与其任何现有员工或者其以往聘用的员工之间的劳动争议或纠纷，亦不存在任何其已知或应知的潜在的劳动争议或者纠纷；

第十二条　不存在未披露负债

除（i）在管理报表中反映或保留的负债，或（ii）公司已经明确披露的负债外，公司不存在其他的负债。

第十三条　重大合同

公司已将现行有效的与原件相符的重大合同的复印件提供给投资人，且公司和现有股东承诺公司全部现行有效的重大合同均是合法有效和可以依法执行的，全部重大合同均适当履

行，不存在公司或其他任一交易方重大违约的情形。本款所述“重大合同”系指符合以下要求的全部合同、协议或其他形式的文件或安排：（i）合同金额超过人民币_____元；（ii）合同履行期限超过本协议签署之日后的 12 个月；（iii）合同中含有排他性条款、不竞争条款或其他限制公司的产品销售、业务经营或业务拓展的规定；（iv）与公司在职或前任董事、高级管理人员、股东、雇员或长期顾问之间签订的任何性质的合同和协议；（v）关于公司资产出售、租赁或购买的任何合同、协议或安排（因日常业务经营经营而发生的除外）；（vi）有关公司管理人员或雇员在法定的社会保险金及公积金以外的其他养老金、退休金的协议或安排，以及公司向员工或其他人授予的股份期权、商业保险或类似的协议；（vii）对外投资合同、协议、意向书或其它安排；（viii）知识产权转让和许可使用协议（无论集团公司作为转让方、受让方、许可方或被许可方）；（ix）合同性质超出了公司的正常业务经营活动的范畴；（x）与不动产租赁相关的合同；（xi）有关财务顾问、证券承销机构或类似安排的合同；以及（xii）其他有可能对集团公司的资产和业务产生重大不利影响的合同。

（a）针对公司的各项重大合同均：（i）合法成立，具有完全的效力，并对该等合同的各方具有约束力；而且 （ii）在交易文件所拟议的交易完成后，应继续完全有效且不会导致任何罚款或产生其他不利后果。公司不存在违反任何重大合同的违约行为。

（b）任何重大合同项下的其他方不存在违反该等合同的违约行为，并且公司未收到也未发出任何有关终止、撤销任何重大合同或其项下违约的通知。

（c）不存在向任何主体授予购买公司重大资产或财产或任何股权（不包括在与过去惯例相符的正常经营过程中进行的购买）的任何优先权的任何合同、协议或其他安排。

第十四条　反不正当竞争及反商业贿赂

就公司及现有股东所知，公司的产品、业务或技术从未构成对第三方的不正当竞争，现有股东在职期间或为公司提供服务期间严格遵守有关禁止商业贿赂的法律与规定，不存在公司对外的商业贿赂、行贿及其他不正当行为的馈赠。

第十五条 资产

（a）公司合法拥有或有权使用其经营业务中所使用的或拟使用的或者以其他方式被其占有或使用的所有财产和资产（以下称“资产”）。公司拥有所有该资产的合法、有效、且唯一的所有权和使用权。

（b）公司始终按照良好的行业惯例对资产进行维护，除正常使用过程中的磨损外，所有资产均处于良好的运行状态和保养状态，并均适用于其目前使用和计划使用的用途。

（c）公司对资产的所有权、或对租用资产的使用和承租的权利，不会因本协议项下交易的完成而招致任何处罚或产生其他不利后果，包括但不限于因交易文件所拟议交易的完成所导致或产生任何费用的增加。

第十六条　不动产

（a）除已向投资人披露的外，公司未拥有或有确定意向购买任何不动产。

（b）公司均为其使用和占用的所有不动产与权利方签署了租赁合同，且该租赁合同均为合法的、有效的且对于该租赁合同下的双方具有法律约束力。

（c）不存在任何第三方对公司不动产租赁权利的限制，不存在任何未决的、或就公司及现有股东所知可能发生的涉及对任何不动产的征用、强制转移、冻结或类似程序。

第十七条　无关联交易

（a）公司的股东、高级职员或董事以及该股东、高级职员或董事的关联方未在公司的任何竞争者、供应商或者客户中拥有任何直接或间接的权益或有任职；也未直接或间接地拥有全部或部分已经用于经营业务的任何有形或无形财产，或在其中拥有任何其他权益；或欠任何集团公司任何债务；

（b）除（i）就其所提供的服务支付薪水和（ii）报销其代表公司发生的合理费用之外，公司对其任何高级职员、董事或股东以及对该高级职员、董事或股东的任何关联人不承担任何负债或其他任何性质的义务。

（c）现有股东除公司外不参与、经营或参股任何其他与业务相竞争或类似的业务。

（d）公司未与任何关联方之间发生过任何交易。

第十八条　知识产权

（a）公司对经营其业务所必须的所有知识产权拥有完整和唯一的所有权和使用权。公司所拥有的知识产权都已依法正式注册或登记。

（b）公司的知识产权上不存在权属纠纷，公司未侵犯、侵占或以其他方式违反任何第三方的知识产权，而且无任何声称存在前述任何一项的、对公司提起的待决诉求或请求。

（c）公司未授予任何第三方有关知识产权的任何许可或其他权利。公司已按照正常行业惯例采用合理措施对所使用的与业务有关的商业秘密及其他保密知识产权保守秘密。尽公司和现有股东所知，不存在任何主体侵犯任何公司的任何重要商业秘密或其他重要知识产权的情况。

第十九条　劳动和社会保险

（a）公司在所有重大方面均遵守了所有的适用的劳动法律法规，包括但不限于关于劳动合同、工作时间、劳动保护、最低工资、加班工资和解聘补偿等事项的法律和法规。不存在尚未解决的或潜在的集体性的劳动争议、怠工或停工，并且不存在任何尚未解决的或潜在的对公司提起的的劳动投诉事件。

（b）除已向投资人明确披露的外，

1）公司已遵守所有有关员工社会保险的适用法律法规；

2）公司就任何社会保险所应当支付的所有款项均已于到期日或之前足额缴付；

3）除中国法律要求的职工福利、社会及养老保障和解除劳动合同经济补偿外，公司未向员工提供或承诺提供任何其他的在职、离职、解雇、退休或养老福利、保障或补偿；

4）现有股东不存在违反其与前雇主签署的任何劳动合同、保密协议、知识产权转让协议和竞业禁止协议的情形，没有任何与其前雇主的未决或已知的纠纷或潜在的争议或纠纷，且据公司及现有股东所知，除现有股东外的其他的员工亦不存在违反其与前雇主签署的任何劳动合同、保密协议、知识产权转让协议和竞业禁止协议的情形，没有任何与其前雇主的未决或已知的纠纷或潜在的争议或纠纷。且

5）公司的任何员工就任何社会保险所应当支付的所有该等款项均已被全部扣除并于到期日或之前支付给有关政府部门，而且任何政府部门或任何集团公司的员工均未就该等扣除提出异议或反对该等扣除。

第二十条　保险

除法定的社会保险外，如根据公司业务领域的一般商业惯例，公司就其日常商业运作需购买任何保险（如需要），公司已购买该保险，并且公司未采取可能导致上述保险单无效或保险费率增加的行为，也不存在针对上述保险单提出的未决的权利主张。

第二十一条 内部控制制度

公司已建立和维持完善的财务制度，包括但不限于财务内控制度，调整财务报表，以保障公司的内部财务授权清晰、财务数据及记录准确、财务处理符合中国法律及公司内部管理规定。

第二十二条　完整业务

不存在公司向公司以外的主体分享或提供任何设备、经营性服务、资产或财产的情形。

第二十三条　无担保

公司未向任何主体提供任何形式的担保（包括但不限于抵押、质押和保）或在其任何资产上为任何其他主体的利益设定任何负担或作出该等承诺。

第二十四条　全部披露

与公司或其业务有关的可能产生重大不利影响的任何事实已经向投资人充分披露，不包含任何对重大事实的不真实陈述，没有遗漏避免使该等陈述造成误导所需陈述的重大事实。

附件 2：本次修改后的公司章程